“去风险”视域下欧盟人工智能战略的推进及影响——以《人工智能法案》为例

宋黎磊　陈　悦

摘　要：近年来，欧盟的经济安全政策愈发受到地缘政治的影响，在“去风险”框架下强调增强抵御外部风险的能力以及确保共同体在全球竞争中不落人后，其中以人工智能为代表的高端技术为重点防范领域。2024年3月13日，欧盟《人工智能法案》最终经欧洲议会批准，是目前世界上最早出台的具有较强约束力的系统性法案。法案在监管体系、监管范围、监管机制和监管理念等多个层面都呈现出欧盟特性且富有创新性。此法进一步彰显了欧盟在人工智能和经济安全领域“去风险”的决心，标志着欧盟在提升全球数字经济影响力方面迈出的重要一步。然而，欧盟严苛的人工智能法案在执行有效性、制度竞争性和规则扩散性三个层面将对我国的经济与科技发展带来不小的挑战，甚至可能形成某种制度性打压。在此背景下，我国需要以欧盟法案作为立法借鉴并且积极在联合国框架下促成人工智能全球治理，推动人工智能技术的健康和可持续发展，实现共同繁荣。

关键词：去风险；经济安全；人工智能法案；技术治理

作者简介：宋黎磊，同济大学政治与国际关系学院教授、博士生导师；陈悦，同济大学2024级政治与国际关系学院博士研究生。

一、欧盟“去风险”实质及人工智能战略演进

（一）“去风险”的追求

自诞生之日起，欧盟便以基于公平和自由贸易规则的开放经济体著称。然而，随着大国实力变化和世界政治经济格局的重组，欧盟的经济安

本文系教育部人文社会科学重点研究基地课题“美国外交变局与中美全球战略博弈研究”（项目号：22JJD810004）的阶段性成果。感谢匿名评审专家和编辑部对本文提出的意见和建议，文责自负。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

全政策也逐步发生了演变。一方面，在新冠疫情暴发乃至俄乌冲突蔓延的背景之下，欧盟意识到自身产业供应链的脆弱性与来源单一性，尤其是在面临风险时容易因对外依赖而遭受“经济胁迫”。另一方面，随着科技产业革命加速、大国博弈加剧，欧盟在全球科技产业中的相对弱势地位愈发显著。尖端科技的发展不仅塑造着经济产业布局，而且影响着大国博弈动向。因此，欧盟的经济安全政策愈发受到地缘政治的影响，强调增强抵御外部风险的能力以及确保共同体在全球竞争中不落人后，其中高端技术为重点防范领域之一。这既是欧盟主张“战略自主”的底层逻辑，也是对华“去风险”的核心要义所在。

2023年1月，欧盟主席冯德莱恩在世界经济论坛发表演讲，提出对华需关注“去风险”（De-risking）而非“脱钩”（Decoupling），强调将动用政策工具调查中方的不公平竞争行为。[①] 3月，冯德莱恩在有关欧中关系的演讲中重申“与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益……因此需要专注于去风险”，同时提出了“经济去风险”的初步战略构想。[②] 在欧盟提出“去风险”后，美国也随即用这一概念取代了原先鼓吹的“部分脱钩”，“去风险”因而成为美欧对华经济与安全政策的主旋律。[③] 从内涵上看，“去风险”主张减少对华产业依赖以提升欧盟自身韧性，同时注重与盟友的协调合作，重点在科技领域限制中国。为此，欧盟制定了一系列“去风险”工具限制中欧合作，阻碍经济与技术产业的正常发展。

2023年6月20日，“去风险”被正式写入当日发布的《欧盟经济安全战略》（European Economic Security Strategy），这意味着“去风险”的构想有了实际的抓手。为了实现“去风险”的目标，该战略遵循“识别风险—去风险”的逻辑制定了一系列措施。被识别的风险包括供应链韧性风险、关键基础设施的物理和网络安全风险、与技术安全和技术泄漏相关的风险以及将经济依赖武器化的风险四类。其中第三类风险与前沿科技的发展息

① “Special Address by President von der Leyen at the World Economic Forum”, European Commission, January, 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_232.

② “Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute for China Studies and the European Policy Centre”, European Commission, March, 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_2063.

③ 柯静：《美欧对华“去风险”战略及其对中国的影响》，载《太平洋学报》2023年第8期，第31~44页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

息相关。更具体而言，这指的是欧盟在实现技术进步、提高技术竞争力以及获得前沿技术方面面临的风险，其重点领域包含人工智能、先进半导体、量子技术等军民两用技术。为此，欧盟通过“三类政策”，即促进（Promoting）、保护（Protecting）和协作（Partnering）提出了具体实践路径，并罗列了后续将逐步落实的11项举措。[①] 在该战略的指导下，欧盟于2023年10月3日发布了包含10个技术领域的关键技术清单，其中先进半导体技术、人工智能技术、量子技术、生物技术被认定为最有可能引发技术安全和技术泄漏风险的四大领域。[②] 2024年1月，欧盟发布落实经济安全战略的“经济安全五项措施”，要求完善外国直接投资审查机制、加强军民两用技术的出口管制、细化对外投资审查、促进军民两用技术研发以及保障科研安全。[③] 事实上，经济安全战略的推出意味着欧盟的经济政策“正在以‘安全’和‘去风险’之名全面转向干预主义和保护主义”。[④] 这一特点突出反映在以人工智能为代表的先进技术领域，因为所谓的经济安全政策实质上是以技术权力竞争为核心，“一方面在于争夺新技术条件下数字经济竞争高地，另一方面在于重塑全球安全与经济的新平衡关系，塑造新的全球战略环境”。[⑤]

（二）欧盟人工智能战略的演进

自欧盟加速推进战略自主以来，“数字主权”和“技术主权”等衍生概念也同时进入国际视野。欧洲对外关系委员会（ECFR）的研究者认为，各国可能因关键技术对他国形成经济依赖，从而无法制定符合其价值观的标准，甚至受制于他国的直接干预。因此必须认识到新技术，尤其是

① “European economic security strategy”, European Commission, June, 2023, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/? uri=CELEX:52023JC0020.

② “Commission Recommendation (EU) 2023/2113 of 3 October 2023 on critical technology areas for the EU's economic security for further risk assessment with Member States”, European Commission, October, 2023, https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/31c246f2-f0ab-4cdf-a338-b00dc16abd36_en? filename=C_2023_6689_1_EN_ACT_part1_v8.pdf.

③ “Advancing European economic security: an introduction to five new initiatives”, European Commission, January, 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A52024DC0022&qid=1711886860760.

④ 孙彦红：《欧盟经济安全战略及对华影响解析：从“开放性战略自主”到全面“去风险”》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2024年第2期，第21~43页。

⑤ 唐新华：《联盟与枢纽：“经济安全”重塑技术权力体系》，载《美国问题研究》2023年第2期，第99~122页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高新技术对国际关系与地缘政治的塑造力量。[①] 为避免成为大国技术竞争的竞技场，欧盟开始在关键技术领域制定相关政策，力图在保护自身产业的同时促进技术创新，而人工智能作为一项关键战略性技术得到了欧盟的高度重视，欧盟在规范制定和具体实践方面均投入了诸多资源与努力。

在政策文件的制定方面，2018年4月，欧盟发布了人工智能的战略框架，提出要加大人工智能在经济领域的应用，借助人工智能推动社会变革，同时需要制定适当的道德和法律框架，并且与合作伙伴协调发展。[②] 同年12月，欧盟发布《人工智能协调计划》（Coordinated Plan on Artificial Intelligence），明确了在欧盟、国家和地区层面采取的一系列促进技术发展的相关行动。2020年2月，欧盟发布《人工智能白皮书——通过卓越和信任的欧洲路径》（White Paper on Artificial Intelligence-A European Approach to Excellence and Trust），基于“卓越”（发展能够为欧盟经济发展和公共管理所用的人工智能技术）和“信任”（打造共同的欧洲监管框架）两大生态系统规划了欧盟人工智能发展的具体方向与措施。[③] 2021年4月，欧盟提出制定《人工智能法案》，对人工智能技术的发展与应用进行系统且全面的监管。可以说，“欧盟人工智能监管走过一个从‘软’到‘硬’的演变历程”。[④] 在具体实践层面，欧盟先后成立了人工智能专家小组、欧洲人工智能联盟和人工智能办公室。[⑤] 作为战略实施的智囊团，人工智能专家小组聚集了技术专家，负责制定了《人工智能道德准则》在内的多项文件；人工智能联盟作为一个对话型的论坛，目前已召开四届大会，供欧洲公民和政策制定者等利益攸关方针对人工智能未来的发展与监管开展多

① “Geo-tech politics: Why technology shapes European power”, European Council on Foreign Relations, July, 2023, https://ecfr.eu/publication/geo-tech-politics-why-technology-shapes-european-power/.

② “Artificial Intelligence for Europe”, European Commission, April, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=COM:2018:237:FIN.

③ “White Paper On Artificial Intelligence-A European approach to excellence and trust”, European Commission, February, 2020, https://commission.europa.eu/document/download/d2ec4039-c5be-423a-81ef-b9e44e79825b_en? filename=commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.

④ 陈凤仙、连雨璐、王娜：《欧美人工智能监管模式及政策启示》，载《中国行政管理》2024年第1期，第77~88页。

⑤ “European approach to artificial intelligence”, European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方讨论并提供意见；而依据法案设立的人工智能办公室主要负责监督《人工智能法案》的实施，并为此协调统筹各方资源。

整体上，欧盟的人工智能战略以“卓越”和“信任”作为两大关键词，强调需以人为本、符合道德、可持续发展，同时尊重人类基本权利和价值观。[①] 其核心关切为促进欧盟人工智能技术的发展、推动人工智能为经济发展赋能、以人工智能助力社会变革，从而提高欧盟的战略影响力与自主能力。然而，由于全球范围内安全问题的不断渗透、泛化以及人工智能技术的特殊性，欧盟的人工智能战略在规范性关切、制度性约束和权力性行动三个维度体现出“泛安全化”的特点。[②] 这种“泛安全化”的倾向与对华“去风险”存在逻辑上的一致性，容易造成中欧在科技领域的选择性脱钩，“极大限缩中国在欧盟关键产业中的存在”。[③]

可见，人工智能技术已成为影响国家安全与大国博弈的核心要素。技术的进步不仅深刻影响了全球经济竞争力，还重塑了国防和安全架构。相应地，人工智能所引发的风险不仅局限于技术层面，而是更广泛地延伸至政治、经济等多个领域。这使得各国际行为体纷纷在这一领域争相寻求战略优势，也促使人工智能成为现代国际关系中至关重要的战略高地。各国在追求技术领先的同时，还面临着确保国家安全和推进技术治理的重大挑战。作为上述战略逻辑的延续，2024年3月13日，在历时三年的整合与协调后，《人工智能法案》最终经欧洲议会批准，成为世界首部综合性的人工智能监管法案。而作为欧盟经济安全战略与人工智能战略的交汇点，法案的核心架构如何？其内容如何显现出“去风险”的战略意涵？法案的出台对于中国来说又意味着什么？在分析欧盟“去风险”维度的基础之上，本文着重剖析欧盟《人工智能法案》的主要内容及其对华影响，意在呈现欧盟“去风险”政策以及人工智能战略的最新动向。

---

① “White Paper On Artificial Intelligence－A European approach to excellence and trust”, European Commission, February, 2020, https://commission.europa.eu/document/download/d2ec4039-c5be-423a-81ef-b9e44e79825b_en? filename=commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.

② 宋黎磊、戴淑婷：《科技安全化与泛安全化：欧盟人工智能战略研究》，载《德国研究》2022年第4期，第47~65页。

③ 顾苏、熊炜：《试析欧盟推动对华“去风险”》，载《现代国际关系》2023年第9期，第42~59页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、《人工智能法案》的“去风险”架构

在人工智能监管领域，欧盟出台的《人工智能法案》并非唯一的监管框架，但却是目前世界上最早出台的具有较强约束力的系统性法案，法案的最终问世也标志着人工智能治理迈向了新的阶段。法案内容遵循一套与“去风险”政策相呼应的逻辑，即“识别风险—去风险”，从监管体系、监管范围、监管机制和监管理念四个维度呈现出“去风险”取向，以期加强欧盟在人工智能治理领域的领导地位。

（一）风险分级的监管体系

为了有效管控人工智能技术，法案评估了不同人工智能系统的风险等级，依次划分为不可接受的风险（Unacceptable Risk）、高风险（High Risk）、有限风险（Limited Risk）和最小风险（Minimal Risk），并由此制定了不同的监管规则。

根据法案，所有被认定为对人类安全、生计和权利构成显著威胁的人工智能系统都具有不可接受的风险，应被严格禁止。法案第5条规定，这类系统包括：利用潜意识技术操纵使用者、利用特定人群的弱点造成伤害、通过从互联网或闭路电视录像中无区别地爬取面部图像来创建或扩展面部识别数据库、生物分类、不服务于特定执法目的的实时生物识别等系统。[①]

法案第6条规定，被认定为高风险的人工智能系统分为两类：一是作为产品的安全组件或是该系统本身就是受附件一所列的欧盟统一立法监管的产品；二是附件三规定的在8个特定领域部署的系统：欧盟或国家法律允许使用的生物识别，关键基础设施，教育与职业培训，就业、工人管理和自雇职业，基本私人服务以及基本公共服务和福利获取，欧盟或国家法律允许的执法行为，欧盟或国家法律允许的移民、庇护和边境控制管理以及司法和民主进程。[②] 高风险系统是法案的重点监管对象，因此针对此类系统制定了严苛的管理条例，囊括前期开发、中期投放、后期管理等多个阶段。在投放市场前，高风险人工智能系统必须在风险管理、数据治

① “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 5.

② “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 6.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理、记录留存、透明度、准确性和稳健性等多个方面符合欧盟标准，并依据法案要求进行合格性评估，只有符合要求的系统才能进入市场。在运营阶段，系统的提供者、部署者及其他攸关方均需承担相应的责任与义务，以便实时管控风险。若系统进行了实质性修改，则必须接受新的合格性评估。[①]

有限风险指的是在使用人工智能系统时由于缺乏透明度而引发的风险，主要涉及人机交互系统、情感识别系统或生物特征分类系统等。根据法案第52条，为消除此类风险，人工智能系统的提供者和部署者应确保意图与自然人直接互动的人工智能系统的设计和开发方式应使有关自然人知道他们正在与一个人工智能系统互动，或是告知使用者系统输出的各类信息是生成或伪造的。[②] 简而言之，系统提供者需确保使用者知悉系统生成内容的真假性。

在上述三类之外的人工智能系统均属于具有最小风险的系统，其所受限制较小，可由提供者自行确立准则，目前欧盟使用的绝大多数系统均属于此类。

此外，法案还引入了针对通用人工智能模型的监管规则。通用人工智能模型被分为具有系统性风险模型和不具有系统性风险模型两类。根据法案第51条，当一个通用人工智能模型用于训练的累计计算量以浮点运算计大于1025时，该模型应被推定为具有高影响力，因而具有系统性风险。[③] 具有系统性风险的模型受到更为严格的合规要求限制，包括对抗测试、实时跟踪记录等手段，其主要目的是为了降低系统性风险，加强系统的安全性与可靠性。

可见，法案遵循一套严格的风险识别与分级体系，其最终目的是确保人工智能系统的可信、可控与可用。

（二）横向扩散的监管范围

在欧盟《人工智能法案》出台之前，人工智能的监管一般是纵向监管，即单一监管机构对某一特定行业或领域的监管。纵向监管针对性较强，涉及群体较少。但欧盟的法案改变了这一局面，采取横向监管，即制

① “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 43.

② “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 52.

③ “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 51.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

定了适用于所有部门和应用的法律规则，覆盖所有领域和人群。[①] 此类监管强调不同部门、机构或行业之间的合作和协调，可以更全面地识别和解决复杂的问题，避免监管的漏洞和重叠。

在覆盖群体方面，法案中规定了与人工智能系统相关的各类行为体，包括提供者、进口者、分销者、授权代表、部署者等。提供者指的是在欧盟境内将人工智能系统投放市场或提供服务以及其系统产生的产出用于欧盟或将通用人工智能模型投放市场的攸关方，无论其是设立于还是位于欧盟境内或者第三国。[②] 设立于第三国的提供者在将其系统提供给欧盟市场前，应通过书面授权指定一名在欧盟内设立的授权代表。[③] 简言之，第三国企业若意图在欧盟市场投放人工智能系统，将受到该法案的监管，同时还必须指定一位欧盟内部的授权代表。该代表负责处理系统投放的相关手续，甚至可在认为提供者违反法案条例时终止授权并上报相关管理机构。进口者与分销者的主要义务是确保其进口或分销的人工智能系统执行了法案的合规性评估、编制了技术文件、带有CE标识以及合格性声明和使用说明等。若其中任何一方认为系统存在风险漏洞，则不得将其投放市场，并可采取必要的纠正措施。[④] 部署者是指在其授权下使用人工智能系统的任何自然人或法人、公共机关、机构或其他团体（在个人非职业活动中使用人工智能系统的情况除外）。[⑤] 除了确保系统的合法合规之外，部署者还承担着确保系统按要求使用、对系统进行人工监督、监测系统运行情况等多项职责。通过对上述各方责任的界定，法案实际上形成了一套环环相扣的监管链，确保对欧盟境内的人工智能系统进行全方位和全过程的管理。在监管领域与标准方面，该法案并不针对某一特定产业领域，而是将多个包含人工智能系统或通用人工智能模型的产品与应用囊括其中（用于军事、国防和国家安全的系统以及专为科学研究和开发目的而开发和提供服务的系统除外），并且规定了统一的标准与规格。

从传统的纵向监管转为风险导向的全方位横向管理是法案的一项重要

① 鲁传颖：《欧盟推出全球首部AI法案，会形成效应还是陷阱？》，载《世界知识》2024年第6期，第35~37页。

② “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 2.

③ “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 22.

④ “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 23 and 24.

⑤ “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 3.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

创新，也从侧面显示出欧盟在推进人工智能监管方面付出了不小的努力，力图在该领域树立全球性的示范效应和引领作用。

（三）双层多维的监管机制

为确保监管条例得到有效执行，法案构建了一个综合而严密的框架，既包括联盟层面，也包括国家层面的多元参与和协同作用。

欧盟层面的监管机构包括欧盟委员会、人工智能办公室（AI Office）、欧盟人工智能委员会（European Artificial Intelligence Board）、咨询论坛（Advisory Forum）和独立专家科学小组（Scientific Panel of Independent Experts）等。人工智能办公室扮演着中心协调的角色，负责积极推进欧盟在人工智能领域的专业能力和知识的发展。欧洲人工智能委员会由来自各成员国的代表组成，是决策和建议的核心机构，涉及的领域包括市场监管、技术分享和最佳实践的推广等。咨询论坛则聚焦于利益相关方的广泛参与，包括工业界、初创企业、学术界等，通过提供咨询意见和技术知识，以确保政策制定过程更为全面和深入。同时，独立专家科学小组专注于提供科学和技术上的支持，从风险评估到工具和方法的开发，为政策制定提供有力的科学依据。此外，欧洲数据保护监督员（European Data Protection Supervisor）、欧洲数据保护委员会（European Data Protection Board）等也在数据保护方面为人工智能的监管提供支持。

在国家层面，每个成员国都需设立或指定通知机关和市场监督管理机关作为国家主管机关。法案第28条规定，每个成员国应指定或建立至少一个通知机关，负责制定和实施评估、指定和通知合格性评估机构及对其进行监督的必要程序。而所谓的合格性评估机构则是指承担测试、认证和检验人工智能系统的第三方机构。除此之外，成员国还需配备相应的国家数据保护机关，其主要职能是确保人工智能系统的合格投放和平稳运行以及用户的数据安全。为确保上述机关能够有效履行职责，成员国需要为其提供充足的技术、财政、人力资源和基础设施支持。

为了加强欧盟与成员国之间以及国家主管机关之间的合作与经验交流，法案规定，通知机关应直接参加或派代表参加欧洲标准化组织，或确保了解和掌握相关标准的最新情况。[①] 第38条还指出，针对高风险系统，欧盟委员会应确保并促进开展合格性评估程序的通知机关之间建立协调与

① “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 31.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

合作。此外，委员会还应该提供指导和建议，特别是针对小微型企业等特定群体，以帮助他们更好地适应和遵循相关的人工智能规定和标准。在整个监管体系中，欧洲数据保护监督员起到监督的作用，以确保各方遵守规定，保护公众利益。

可以说，上述双层且多维的监管机制呈现出欧盟一贯的特点，既有足够的欧盟范围的统一和协同，又能充分考虑到各个成员国的具体情况和需求，体现了监管的灵活性和适应性以及欧盟在人工智能监管方面的前瞻性和全面性。

（四）左右并举的监管理念

法案的严苛度不仅体现在上述环环相扣的监管体系中，还通过高额的违规罚款得到保证。依据违规主体和违反条约的不同，罚款额度也有所区分。法案第99条规定，不遵守第5条所述禁止人工智能行为的规定，将被处以最高3500万欧元的行政罚款，若违规者为企业，则最高罚款额为其上一财政年度全球年营业总额的7%。除此之外，人工智能系统如不遵守任何一条与运营者或通知机构有关的规定，将被处以最高1500万欧元的行政罚款，若违规者为企业，则处以最高相当于其上一财政年度全球年营业总额3%的罚款。若违规者为欧盟机构、机关和团体，则上述两种情形分别将处以最高150万和75万欧元的行政罚款。上述规定均以数额较高者为准。针对通用人工智能模型，违规的提供者最高将被处以不超过其上一财政年度全球总营业额3%或1500万欧元的罚款。由此可见，任何违反法案规定的行为都将得到严惩，这体现了欧盟贯彻人工智能治理的决心。

但另一方面，严苛的规定和罚则对于中小企业来说是更高昂的合规成本，并且不利于这类企业的生长发展。因此，欧盟在制定法案时也兼顾了中小企业的利益，不仅相对减少了罚款数额，而且还专门列出了一章与支持创新的措施有关的内容，重点助力中小企业的合规管理，其中尤其以“监管沙盒”为主要标志。法案规定，成员国应确保其主管机关在国家一级建立至少一个人工智能监管沙盒。[①] 沙盒的主要功能可概括为促进创新、降低风险、确保合规以及推动人工智能生态系统的健康发展，此外尤其重要的一点是支持小微型企业和初创企业，为这些企业提供免费或低成

① “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 57.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本的进入机会和增值服务，促进其人工智能系统进入欧盟市场。

沙盒的首要特点在于其灵活性和透明性，沙盒设立了透明和公平的参与标准，并允许国家主管机关灵活地建立和运行，以满足不同参与者的需求。其次是其广泛参与性。沙盒的申请者不仅限于大型企业，还特别鼓励小微型企业和初创企业的参与。通过在沙盒内的实践学习，潜在的人工智能生态系统提供者能更好地履行合规义务和适用行为守则，这能够促进欧盟人工智能生态系统的多样性和创新。最重要的是，沙盒允许参与的企业在其框架内进行真实世界条件下的测试，以确保人工智能系统的稳健性和安全性。此外，法案还为微型企业提供了便利：委员会应在遵守高风险系统要求的前提下制定关于质量管理系统要素的指南，使微型企业能以简化方式满足相关要求。①

由此可见，法案秉持一套“左右并举”的监管理念，在制定严苛的合规要求以及违规罚则的同时，注重扶持以小微企业和初创企业为代表的欧盟人工智能企业，同时着重推进国家与企业间以及不同企业之间的合作交流，从而打造欧盟的先进人工智能生态。

纵观以上四个维度的分析，欧盟的《人工智能法案》彰显了其对数字未来的坚定主导权。通过明确的风险分级和全面的监管框架，法案意图确保欧盟在人工智能发展的关键领域不仅拥有决策权，更能维护其数字主权。法案还特别强调支持小微企业和初创企业，鼓励后者在合规前提下大胆创新，推动数字经济的健康发展，同时保障数字主权不被外部势力侵蚀。可以说，此法进一步彰显了欧盟在人工智能和经济安全领域“去风险”的决心，标志着欧盟在提升全球数字经济影响力方面迈出的重要一步。

三、《人工智能法案》的“去风险”影响

《人工智能法案》的推出标志着人工智能技术在社会生活和经济发展中的不断深入，也反映了欧盟对于人工智能技术发展的双重期望，即在保证技术稳定和支持技术创新的同时，也要保障欧盟的核心经济利益和技术主导权。在欧盟加速推进“去风险”的背景之下，法案带来的冲击

① “Artificial Intelligence Act”, European Parliament, March 2024, Article 63.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不容忽视，它将在执行有效性、制度竞争性和规则扩散性三个层面对中国产生影响。

（一）执行有效性

法案在欧盟理事会正式通过后，将发布在欧盟官方公报上，20天后正式生效，其中部分条款将逐步实施。毋庸置疑的是，《人工智能法案》为欧盟提供了一个系统性的人工智能监管框架，有助于统一各成员国的人工智能政策和法规。若法案得到有效实施，欧盟将能够更有效地检测与管理人工智能技术的发展，提升自身的经济竞争力，加强其在全球人工智能领域的主导地位。对于中国而言，与人工智能技术相关的产业将会最先感受到法案带来的影响。事实上，近年来全球各地对个人信息保护和数据网络安全的法律制定速度都在明显加快，这早已不是中国第一次面临企业“出海”合规的难题。但在当前的地缘政治背景之下，随着科技“泛安全化”和经济“去风险化”的深入，严苛的人工智能法案将对我国的经济与科技发展带来不小的挑战。

在经济层面，法案中规定的严苛合规标准首先意味着有意在欧洲布局的中国企业需要在技术研发、数据处理、隐私保护等多个方面投入更多的资源和时间。这不仅会增加企业的运营成本，还可能限制其在欧洲市场的扩张和产品推广。特别是中小型企业可能因为高昂的合规成本而难以进入欧洲市场。在某些关键领域，欧盟可能出于国家安全和技术自主的考虑，对中国的人工智能技术和产品采取更为谨慎的态度，采取限制或审查相关合作和交易的措施。其次，严格的准入限制可能会挫伤中国企业的投资信心。早前出台的《数字服务法》（Digital Services Act）和《数字市场法》（Digital Markets Act）就针对大型科技企业设立了诸多限制和审查，虽然目前的主要矛头为苹果、谷歌等美国企业，但随着中国科技巨头逐步进入欧洲市场，上述法案势必将与《人工智能法案》协同作用，对中国的科技企业做出限制。中国企业在考虑于欧洲开展人工智能业务时，需要面对更为复杂和不确定的法律环境，这可能导致它们对欧洲市场的投资意愿减弱。而这两个因素将影响中国在人工智能领域的贸易和产业布局。在此基础上，欧盟极有可能加大与美国、七国集团等发达国家和组织的合作，例如法案中提到，根据第三国法律建立的合格性评估机构，只要与欧盟缔结协议并且符合法案相关要求或确保同等水平的合规性，即可开展相关活动。欧盟可

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能借此对中国的人工智能产品和服务提出更高的技术标准和合规要求，借此打压中国企业。相比之下，欧盟对于这些持有相同发展理念的发达民主国家有更高的认可，在开展协作方面也有更强的意愿，这将加速人工智能产业领域“小圈子”的形成，不利于中国加入该产业的全球一体化。

在科技发展层面，由于欧盟目前在数字化浪潮中落后于中美，欧盟正在有意识地平衡与中国的技术力量对比，利用一系列政策工具阻碍中欧的企业合作，限制关键技术外流，从而减缓中国的科技进步。其中最为典型的例子包括华为在欧洲某些国家的5G市场份额受限以及美欧对华的半导体产业围堵。在此背景下，欧盟势必在人工智能领域采取类似措施，阻碍中国向该产业价值链的上游攀升。然而，《人工智能法案》自制定起便一直遭遇质疑，质疑的核心在于法案是否会抑制欧洲内部的科技创新，致使中美等国的科技巨头占据欧洲市场。哥本哈根经济研究所（Copenhagen Economics）的报告称，欧洲在生成式人工智能领域不存在需要监管干预的“直接竞争问题”。监管干预目前还为时过早，这会减缓创新和抑制经济增长，同时减少消费者对生成式人工智能的选择。[①] 开放市场研究所欧洲所长（Europe Director of the Open Markets Institute）表示，《人工智能法案》增强和巩固了少数科技巨头业已拥有的庞大权力，而这些科技巨头是人工智能目前构成的头号威胁。[②] 事实上，由于法德等国希望加强欧盟的自主创新能力，不愿美国主导这一新兴数字技术市场，《人工智能法案》进行了多次修改。目前来看，虽然在科技层面对华打压的态势不会出现太大转变，但欧盟究竟是否能够独立实现人工智能自主创新以及未来是否会借助中国的力量制衡美国的影响仍未可知。中欧之间仍需积极进行对话磋商，寻求共同利益，实现务实合作。

（二）制度竞争性

就全球范围而言，中国、美国以及欧盟在以人工智能为代表的新兴技术发展方面具有较为明显的优势，但其侧重点各有不同。美国的整体发展处于优势地位，其技术水平和研发能力遥遥领先；中国作为新兴的科技大国，得益于自身广阔的市场，能够获得大量研发资源，后发优势显著；欧

① Pascale Davies，“Could the new EU AI Act stifle genAI innovation in Europe？ A new study says it could”，Yahoo news，March 22，2024，https：//ca.news.yahoo.com.

② Pascale Davies，“EU AI Act reaction：Tech experts say the world’s first AI law is ′historic′ but ′bittersweet′”，Euronews，March 16，2024，https：//www.euronews.com.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

盟虽在科技产业发展方面有所落后，但其竞争重心在于治理规范的制定，试图成为人工智能领域的全球治理主导者。然而，随着人工智能技术的迅速发展，各大行为体都在加紧制定和完善相关的技术规范和政策，争夺技术安全与治理的主导权。在此背景下，不仅欧盟发布了《人工智能法案》，中美等国，乃至一些国家间和区域性组织也纷纷采取行动。

2023年，中国先后发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《全球人工智能治理倡议》，突显其在人工智能治理和全球合作方面的积极态度。同年10月，美国总统拜登发布《关于安全、可靠和值得信赖的人工智能开发和使用的行政命令》（Executive Order on the Safe，Secure，and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），进一步强化了美国在人工智能领域的立场。[①] 2024年3月15日，欧洲委员会（Council of Europe）和七国集团（G7）数字部长会议分别发布《人工智能、人权、民主和法治框架公约》草案（Draft Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights， Democracy and the Rule of Law）和关于人工智能的使用与创新的部长级宣言；[②] 3月21日，联合国大会首次就人工智能领域通过了一项监管决议。该决议草案由美国提出，呼吁保障人权、保护个人数据隐私并管控风险，提出要开发“安全、可靠和值得信赖的人工智能系统”；[③] 3月28日，美国白宫管理与预算办公室（Office of Management and Budget）发布文件，提出在各联邦机构内设立首席人工智能官（Cheif AI Officer）职位，旨在进一步加强美国的人工智能技术治理、促进技术创新和风险管控。[④] 相比而言，我国目前在人工智能立法方面处于劣势。虽

① “Executive Order on the Safe，Secure，and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”，The White House，October，2023，https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/.

② “G7 Industry，Technology and Digital Ministerial Meeting-Ministerial Declaration”，G7 Information Centre，March，2024，https://www.g7.utoronto.ca/ict/2024-declaration.html.

③ 《抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇，促进可持续发展》，联合国，2024年3月11日，https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/065/91/pdf/n2406591.pdf？ token=7fORYxU0XEQORqFuGC&fe=true。

④ “Advancing Governance，Innovation，and Risk Management for Agency Use of Artificial Intelligence”，Office of Management and Budget，March，2024，https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/03/M-24-10-Advancing-Governance-Innovation-and-Risk-Management-for-Agency-Use-of-Artificial-Intelligence.pdf.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

然中国发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》是“世界上第一个有关生成式人工智能的成文法”，但这远还不是一部系统的人工智能法案。在这一系列国际动向中，欧盟的《人工智能法案》无疑是最全面且系统，也最具里程碑意义的。

其次，法案彰显了欧盟在全球治理规范制定方面的野心，但同时也加剧了中美欧三方，尤其是中国与美欧之间的技术标准制定之争。作为对华“去风险”的重要一环，新兴技术标准的制定已成为美欧持续对华施压的重要领域。2021年6月，美欧宣布成立欧盟—美国贸易和技术委员会（EU-US Trade and Technology Council），旨在共同协调贸易和技术政策，尤其是在人工智能这一关键技术领域进行合作，目的是确保在尊重普遍人权和共同民主价值观的基础上开发和使用富于创新且值得信赖的人工智能系统。更重要的是，该委员会将制定符合美欧核心价值观的人工智能技术标准。[①] 随后，该委员会在2022年底发布了美欧人工智能和风险管理联合路线图（TTC Joint Roadmap for Trustworthy AI and Risk Management），制定了统一的技术术语和分类标准。[②] 2024年4月，委员会召开第六次部长级会议，更新了上述术语和技术标准，同时进一步明确要加强美欧在人工智能这一关键新兴技术的跨大西洋领导地位。[③] 可见，美欧在人工智能技术标准和规则制定方面有着较为深入的合作，“追求制度的‘率先出台’，注重制度出台速度的领先性以及制度的独特性”。[④]《人工智能法案》的出台不仅巩固了美欧标准，更暴露出我国在制度竞争方面的弱势。虽然美欧之间的对华遏制共识仍不明朗，但无论是在人工智能的整体立法还是技术标准制定方面，未来我国都有可能遭遇美欧联合进行制度打压的困境，急需加快立法步伐，提供有力的政策支持。

---

① “EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement”, European Commission, September, 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4951.

② “TTC Joint Roadmap for Trustworthy AI and Risk Management”, European Commission, December, 2022, https://digital-strategy.ec.europa.eu.

③ “U.S-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council”, The White House, April, 2024, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/05/u-s-eu-joint-statement-of-the-trade-and-technology-council-3/.

④ 张凌寒：《中国需要一部怎样的<人工智能法>？——中国人工智能立法的基本逻辑与制度架构》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2024年第3期，第3~17页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（三）规则扩散性

长久以来，欧盟作为一种规范性力量曾有过多次将自身价值观和技术规范投射到全球的成功经验，因而在各领域都曾引发“布鲁塞尔效应”，即欧盟无需与第三国政府或机构合作，仅通过单方面制定行业准则和规范便能塑造全球市场，使后者采用欧盟标准，例如此前的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation）就在数字经济领域起到了全球规制作用。《人工智能法案》作为本届欧洲议会通过的最后一项技术立法，其具体落地还需要“大量技术标准和最佳实践的支持。目前，人工智能领域的技术标准仍在快速制定中，国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）和电气与电子工程师协会标准协会（IEEE SA）等国际标准组织都在加快人工智能安全标准制定”。[①] 因此最大的争议之一是人工智能产业是否能受所谓的“布鲁塞尔效应”影响以及新法规是否能在全球层面塑造该技术的发展。换言之，对于中国而言，我们能否在人工智能相关立法方面有所借鉴？或是与欧盟在人工智能的全球治理层面达成某种程度上的共识？

从治理理念来看，“中国着重发展‘负责任的人工智能’，美国与欧盟强调推进‘值得信赖的人工智能’”。[②] 虽然美欧在治理理念上存在同质性，但欧盟更注重保护个人权利和欧洲基本价值观，因而主张全面监管的“硬法”。而美国基于平衡创新和监管、保持技术优势的考量和取向，更加偏好非约束性的指导原则和规范，即采用所谓的“软法”，依靠开发者对于监管的自愿承诺。相比之下，中国的治理实践采取“软硬兼施”的做法。一方面以《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》《新一代人工智能伦理规范》等文件构建“软性”治理框架，另一方面以《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》等法律监管数字空间，为人工智能技术的发展奠定“硬性”规范要求。[③] 2023年6月，国务院办公厅发布了《国务院2023年度立法工作计划》，其中提到了人工智能法的

① 鲁传颖：《欧盟推出全球首部AI法案，会形成效应还是陷阱？》，载《世界知识》2024年第6期，第35~37页。

② 宋黎磊、戴淑婷：《中美欧人工智能治理领域的竞争与合作》，载《当代中国与世界》2021年第4期，第58~67页。

③ 陈凤仙、连雨璐、王娜：《欧美人工智能监管模式及政策启示》，载《中国行政管理》2024年第1期，第77~88页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

审议工作。[①] 而随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《全球人工智能治理倡议》的发布，我国事实上已在逐步推进人工智能的专门立法工作。考虑到欧盟在技术监管方面的显著先发优势，《人工智能法案》所体现的监管措施与理念对我国的立法者具有较好的学习和借鉴价值。我国一直高度重视人工智能技术对经济发展的推动作用，并积极支持中小企业的创新活动。法案中关于监管沙盒等创新促进措施为我国人工智能产业的发展提供了有益的制度参考。同时，我国始终秉持“以人为本”的监管理念，而欧盟的法案则强调数据使用的合法性、公正性和透明性，特别是对个人数据的保护，这些条款对我国的相关法规具有很好的参考意义。因此，《人工智能法案》有望成为我国未来立法的重要参考框架。

另一方面看，虽然美欧在人工智能技术方面存在较好的协调性和共同价值观念，但这并不意味着中欧之间不能在人工智能治理领域开展合作。一方面，《人工智能法案》在技术治理层面使欧盟对美形成了优势，从而在一定程度上引发了美国的警觉，让美国急于恢复人工智能全球领导者的地位。另一方面，美欧对华“去风险”的目标存在差异。美国“去风险”的主要对象为中国，但“欧盟的对华立场及其‘去风险’战略的具体实施，相较美国而言仍然存在变数，一定程度上取决于俄乌冲突的演变、中国立场的选择以及利益攸关方之间的互动”。[②] 这意味着美欧在对华合作的态度上存在分歧，与美国并未提出实际合作举措的行为相比，欧盟对于在人工智能领域与华合作更为开放。2023年9月，第二次中欧数字领域高层对话举行，双方肯定了中欧在数字领域具有广泛的共同利益和较强的互补性，表示愿意在人工智能等数字领域加强合作。2024年5月习近平主席访问法国、塞尔维亚、匈牙利三国之际，中法两国就人工智能和全球治理达成共识并发布联合声明，表明中法将在双边合作及联合国框架内推动人工智能的全球治理，共同应对技术风险与挑战，实现可持续发展目标。作为中东欧国家的代表，匈牙利则宣布与中国建立新时代全天候全面战略伙

① 《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》，中华人民共和国中央人民政府，2023年6月6日，https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202306/content_6884926.htm。

② 柯静：《美欧对华“去风险”战略及其对中国的影响》，载《太平洋学报》2023年第8期，第31~44页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

伴关系，承诺推进人工智能领域的合作。[①] 此外，奥地利社会创新中心（Centre for Social Innovation）发布的一项研究表明，中欧在人工智能、机器学习和大数据领域合作发表的学术成果自2011年起便稳步上升，甚至在2022年超过了中美联合发表的论文数。[②] 这些积极的信号表明，中欧在人工智能治理领域的合作是完全有可能的，这不仅有助于推动技术创新和应用，还有助于构建一个更加开放、包容和合作的国际环境。双方合作的深化和扩展也有望为全球人工智能治理提供更多的机会和可能性，以便共同应对技术挑战，实现共同发展和繁荣。

四、结语

在百年未有之大变局下，自由主义经济秩序遭遇动荡，国际政治格局面临重组，欧盟的一体化进程也随之受挫。“这些变化迫使欧盟新领导层更少地谈论欧盟作为‘规范性’的力量所推崇的‘主义’，而更多地构建欧洲一体化架构的‘主权’，以便加强欧盟的决策权威，更有效地应对全球层面的危机”。[③] 无论是鼓吹战略自主还是主张经济“去风险”政策，欧盟当下的行为逻辑底色都是“保守化”与“安全化”。随着科技变革的加速和全球产业的进一步融合，经济增长愈发依赖技术突破，技术创新也以经济实力为重要基石，经济与技术已成为相辅相成、深度交织的两大领域，也成为大国博弈的主要竞技场。正是由于以上种种原因，欧盟主张加强自身在以人工智能为代表的新兴关键技术领域，尤其是在技术治理方面的主导权。更具体而言，欧盟一方面有意提升自身的经济与技术韧性，另一方面寻求减少对外依赖，时而“联美制华”，时而“独善其身”。

① 《中共中央政治局委员外交部长王毅谈习近平主席对法国、塞尔维亚、匈牙利国事访问》，中华人民共和国中央人民政府，2024年5月11日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6950471.htm。

② “EU27/AC-China：Current patterns，drivers，barriers，challenges and future cooperation options in the big data-related scientific fields”，Philipp Brugner and Gábor Szüdi，October 2023，https://www.zsi.at/object/publication/6743/attach/0_ReConnect_China_Policy_Brief_3_Current_patterns__drivers__barriers__challenges_and_future_cooperation_options_in_the_big_data-related_scientific_field.pdf.

③ 忻华：《“欧洲经济主权与技术主权”的战略内涵分析》，载《欧洲研究》2020年第4期，第1~30页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《人工智能法案》的正式出台不仅对于欧盟而言意义重大，而且对世界主要大国来说亦是一次冲击。法案在监管体系、监管范围、监管机制和监管理念等多个层面都呈现出欧盟特性且富有创新性。然而，法案的执行效果如何仍是未知数，其严苛的“去风险”架构有可能将欧盟的话语权“先发优势”转变为科技创新与产业升级的“劣势”。与此同时，法案也标志着全球的人工智能监管开始步入下一阶段，随着中美等国逐步完善本国立法，人工智能领域势必会产生新一轮的制度与叙事之争，尤其是中国很可能在美欧“去风险”的压力之下遭遇技术封锁和制度打压。但是，人工智能技术与传统议题不同，随着全球人工智能技术的迅速发展和应用，各国和各地区之间的合作与竞争将更加复杂和深入，它带来的风险具有共生性、全球性，单靠一方的力量无法解决，客观上要求全球范围的合作治理。[①] 中国作为全球人工智能领域的重要参与者，在加强国内法规制定和执行的同时一直在积极参与国际合作和对话，尤其是在联合国框架内寻求共同的治理原则并提出中国方案。一方面，中国积极参与联合国各机构举办的有关人工智能治理的高级别会议，先后提交了《中国关于规范人工智能军事应用的立场文件》和《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》，明确中方关于人工智能治理的原则和立场，表达对人工智能全球治理的支持。另一方面，中国积极致力于在联合国框架下讨论和建立人工智能治理的国际机构和合作机制，支持加大发展中国家在相关机构中的代表性和发言权，推动形成广泛共识的人工智能治理框架和标准规范。目前有两名中国学者入选了联合国2023年10月成立的“人工智能高级别咨询机构”，彰显了中方在联合国框架下加强人工智能治理的决心。可见在人工智能治理领域，美国虽强调其主导地位但无法忽视新兴国家尤其是中国参与的重要性，叙事之争是所有新兴和传统议题关注的首要战场，人工智能全球治理乃大势所趋，没有国家可以随意搞割裂阵营化。各国必须携手共进，推动人工智能技术的健康和可持续发展，实现共同繁荣。

① 宋黎磊、戴淑婷：《中美欧人工智能治理领域的竞争与合作》，载《当代中国与世界》2021年第4期，第58~67页。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Authors: Tian Ye, Professor, School of International Studies, Renmin University of China; Li Kaisheng, Vice President and Researcher, Shanghai Institute for International Studies; Mao Weizhun, Professor, School of International Studies, Centre for Asia-Pacific Development Studies, Nanjing University; Huang Rihan, Professor, College of International Relations, New Technological Change and National Security Laboratory, Huaqiao University; Zhao Ke, Associate Professor, International Institute for Strategic Studies, Party School of the Central Committee of C.P.C (National Academy of Governance) (The authors of this article are ranked in order of appearance)

Cross-border Data Flows Promote New Quality Productive Forces: Theoretical Mechanisms, Key Challenges and Practice

Chen Longjiang; Tang Jing

Abstract: Expanding high-level opening, accelerating cross-border data flows, smoothing domestic and international dual circulation, and releasing the value of vast domestic and international data resources will uniquely and significantly bolster China's cultivation of new quality productive forces. From the international perspective of cross-border data flows, this paper constructs an analytical framework of the logical starting point, key pathways, and ultimate destination for empowering new quality productive forces, and explores its comprehensive enabling mechanism of promoting innovative allocation of production factors, facilitating revolutionary technological breakthroughs, and promoting the in-depth industrial transformation and upgrade. It is challenging to fully utilize this enabling effect faces due to constraints in "flowing" and "utilizing" of cross-border data. Therefore, this paper argues that the actual practice should respond to both aspects so as to promote cross-border data flows and fully release the value of cross-border data.

Key words: Cross-border Data Flows; New Quality Productive Forces; Digital Trade Principles; High-standard Opening Up; High-quality Development

Authors: Chen Longjiang, Professor, School of Economics and Trade, Guangdong University of Foreign Studies; Tang Jing, Professor, School of Economics and Trade, Guangdong University of Foreign Studies

Advancement and Impact of EU's Artificial Intelligence Strategy from the Perspective of "De-risking": the Artificial Intelligence Act as a Case Study

Song Lilei; Chen Yue

Abstract: In recent years, the EU's economic security policy has been increasingly affected by geopolitical changes. Under the framework of "de-risking", the EU has emphasized on enhancing its ability to resist external risks and ensuring that the community does not fall

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

behind in global competition, among which the high-end technology represented by artificial intelligence is a key area of prevention. The EU's Artificial Intelligence Act, approved by the European Parliament on 13 March 2024, is the first systemic act with strong binding force in the world. This Act is innovative in many aspects, from regulatory system, scope, mechanism, to concept. The AI Act further demonstrates the EU's determination to "de-risk" in the fields of technology and economic security, marking an important step taken by the EU in increasing its influence in the global digital economy. However, the EU's stringent act will bring considerable challenges to China's economic and technological development in terms of implementation effectiveness, institutional competitiveness and rule diffusion, and may even form some kind of institutional suppression to China. In this context, China needs to take the EU Act as a legislative reference and actively promote the global governance of AI under the framework of United Nations, in order to advance a healthy and sustainable development of AI technology and achieve common prosperity.

Key words: De-risking; Economic Security; European Union Artificial Intelligence Act; Technology Governance

Authors: Song Lilei, Professor, School of Political Science and International Relations, Tongji University; Chen Yue, Ph.D. Candidate, School of Political Science and International Relations, Tongji University

Trump Administration's China-related Disinformation Warfare: Motives, Evolution and Effects

Liu Ming

Abstract: The disinformation warfare has increasingly become a part of the power competition, and the Trump Administration used China-related disinformation warfare as an important means to accelerate the replacement of engagement strategy by comprehensive competition with China. Its main path, through the interpretation and narratives of the West's principal beliefs and concepts, was to re-define the nature of contradiction and conflict between China and America in terms of development model, domestic and foreign policy, and strategic interests, while constructing a structure of strategic rival perception of China. The concrete formats include three aspects: to fabricate malignant intention of China's reform and open door policy; to falsely accuse Huawei of intelligence cooperation with Chinese government, which turned into an excuse for suppressing the development of China's hi-tech corporations; to provide false data to overstate the geo-political challenge of the Belt and Road Initiative. Owning to the asymmetric international discourse structure between China and the West, as well as heavy influence of values on the Western audience, such China-related disinformation warfare has achieved certain results in condensing the West's suspicion of China, and hence their contain-

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net